

# 정보공개심의회 구성 및 운영에 관한 규칙

[시행 2026.08.28.] [방송미디어통신심의회규칙 제6호, 2026.08.24., 제정]

**제1조(목적)** 이 규칙은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제12조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 방송미디어통신심의회(이하 "위원회"라 한다)에 두는 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 심의회 운영 등에 관하여 다른 법령 및 위원회의 다른 규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

**제3조(운영부서·처리부서)** ① "운영부서"란 위원회 사무처 직제 규칙상 정보공개제도 운영에 관한 사항을 담당하는 부서를 말한다.

② "처리부서"란 공개청구된 정보에 관한 업무를 소관하는 부서를 말하며, 공개청구된 정보의 처리부서가 불명확하거나 처리부서가 둘 이상인 경우에는 운영부서에서 처리부서를 지정할 수 있다.

**제4조(심의회 구성)** ① 심의회는 심의회 위원장(이하 "위원장"이라 한다) 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성

한다.

② 위원장은 운영부서가 소속된 실·국(위원회 사무처 직제규칙상 실·국에 준하는 부서를 포함한다, 이하 이 조에서 같다)의 장으로 한다.

③ 제1항에 따른 위원의 3분의 2는 위원회의 업무 또는 정보공개 업무에 관한 지식을 가진 외부 전문가로 위원회 위원장이 위촉한다.

④ 제2항과 제3항을 제외한 나머지 위원은 그 밖에 정보공개 심의에 필요하다고 인정되는 실·국의 장으로 위원회 위원장이 지명한다.

⑤ 심의회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 운영부서의 정보공개업무 담당 실무자로 한다.

**제5조(위원 임기)** ① 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 사무처 직원인 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다.

② 사무처 직원이 아닌 위원은 제1항에 따른 임기가 만료된 경우에도 후임자가 위촉될 때까지 그 직무를 수행할 수 있다.

**제6조(위원 해촉 등)** 위원회 위원장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중이라도 해당 위원을 해촉하거나 지명 철회할 수 있다.

1. 심신장애 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적

합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우

5. 제11조제1항 각 호의 제척 사유에 해당함에도 불구하고 회피 신청을 하지 않은 경우

6. 제12조의 비밀준수 의무 등을 위반한 경우

**제7조(심의사항)** 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 공개청구된 정보의 공개 여부를 결정하기 곤란한 사항

2. 법 제18조 및 법 제21조제2항에 따른 이의신청에 관한 사항.  
다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이의신청은 제외한다.

가. 위원회의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 같은 내용으로 2회 이상 반복하여 제기된 이의신청

나. 청구인이 법 제18조제1항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의 신청

다. 제3자가 법 제21조제2항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의 신청

라. 청구인의 요구대로 공개 결정을 할 경우

3. 그 밖의 정보공개제도의 운영에 관한 사항

**제8조(회의 개최)** ① 심의회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 제7조의 사항과 관련하여 처리부서의 장이 요구하는 경우에 개최할 수 있다.

② 제1항에 따라 처리부서의 장이 회의 개최를 요구할 때에는 심의 안건 및 그 밖에 필요한 자료를 운영부서에 제출하여야

한다.

**제9조(회의 운영)** ① 심의회 회의는 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 심의회 회의는 출석하여 회의하는 것을 원칙으로 하되, 다음 각 호의 경우에는 서면회의로 대체할 수 있다.

1. 안건의 내용이 경미한 경우
2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려운 경우
4. 감염병 확산 방지 등 재난 대응이 필요한 경우

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

④ 위원은 심의 안건별로 별지 제1호 서식에 따른 심의회 검토의견서를 작성하여야 한다.

⑤ 간사는 회의록을 작성하고 위원장이 확인·서명하여야 한다.

⑥ 운영부서는 심의 결과를 처리부서에 통보하고 처리부서는 이를 반영하여 공개 여부를 결정한다.

**제10조(의견청취 등)** ① 심의회는 제7조의 사항을 심의할 때 처리부서의 의견을 들어야 한다.

② 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 처리부서에 정보공개와 관련된 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 처리부서는

적극 협조하여야 한다.

**제11조(위원의 제척·기피·회피)** ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 심의사항의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원 또는 직원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 심의사항의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 심의사항의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 심의사항에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인 등이 해당 심의사항의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 심의회의 심의사항의 당사자는 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심의회에 기피 신청을 할 수 있고, 심의회는 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

③ 위원은 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 심의회에 그 사실을 알리고 스스로 해당 안건의 심의에서 회피하여야 한다.

**제12조(비밀준수의 의무)** 위원은 정보공개 업무와 관련하여 알게 된 정보를 누설하거나 그 정보를 이용하여 본인 또는 타인에게 이익 또는 불이익을 주는 행위를 하여서는 아니된다.

**제13조(수당지급 등)** 사무처 직원이 아닌 위원에 대해서는 예산

의 범위 안에서 수당·여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.

**제14조(운영규정)** 이 규칙에서 정한 사항 외에 심의회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회 내규나 지침으로 정할 수 있다.

## 부 칙 <제6호, 2026. 8. 24.>

**제1조(시행일)** 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** ① 이 규칙 시행 당시 종전의 「정보공개심의회 구성 및 운영에 관한 규칙」(방송통신심의위원회 규칙 제155호, 이하 "구 규칙"이라 한다)에 따라 위촉·지명된 심의회 위원은 이 규칙에 따라 위촉·지명된 심의회 위원으로 보며, 그 임기는 구 규칙에 따라 위촉·지명된 날부터 기산한다.

② 이 규칙 시행 당시 구 규칙에 따라 종전의 심의회가 행한 행위나 심의회에 대한 행위는 이 규칙에 따른 심의회의 행위나 심의회에 대한 행위로 본다.

[별지 제1호 서식]

| 정보공개심의회 검토의견서                                                                                                                            |                |              |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|-----|
| 심의일시                                                                                                                                     | 20 . . .( ), : |              |     |     |
| 심의방법                                                                                                                                     |                |              |     |     |
| 심의안건                                                                                                                                     |                |              |     |     |
| 검 토 의 견                                                                                                                                  |                |              |     |     |
| 인용(공개)                                                                                                                                   | 부분인용<br>(부분공개) | 기 각<br>(비공개) | 각 하 | 의 견 |
|                                                                                                                                          |                |              |     |     |
| <p>※ 해당란에 ‘○’표시하여 주시고, “의견” 항목에는 인용(공개), 부분인용(부분 공개), 기각(비공개), 각하에 대한 부연설명을 작성하여 주시기 바라며, 특히 부분인용(부분공개)의 경우 그 범위를 명확히 기재하여 주시기 바랍니다.</p> |                |              |     |     |
| 위 원 :                                                                                                                                    |                |              |     | (인) |